V6 — Textes choisis (CMF, CSS, Code de commerce)

LCB-FT, contrôle URSSAF, seuils, conventions, acomptes, perte de la moitié, alerte, associations

Couleur d'onglet : **BLEU**

Extraits du Code monétaire et financier, du Code de la sécurité sociale et du Code de commerce : pages reproduites telles quelles depuis l'édition PDF consolidée de codes.droit.org (générée à partir des données Légifrance/DILA ; chaque article y porte en en-tête son dernier texte modificatif). Une page peut contenir aussi des articles voisins. Légifrance renvoie 403 aux robots et l'outil PAPPERS était sans crédit : cette édition a été retenue.

Versions : Code monétaire et financier : dernière modification 2026-09-01, édition du 2026-10-02 ; Code de la sécurité sociale : dernière modification 2026-10-22, édition du 2026-10-22 ; Code de commerce : dernière modification 2026-10-01, édition du 2026-10-27.

Sources : https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20commerce.pdf ; https://codes.droit.org/PDF/Code%20mon%C3%A9taire%20et%20financier.pdf ; https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale.pdf (téléchargées le 28/10/2026). Seule la publication au JO / Légifrance fait foi.

Articles demandés introuvables dans l'édition : aucun.

Code	Article	Dernier texte modificatif (en-tête de l'édition)	Pages du volume
CMF	L. 561-2	LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 26 (V)	3–6
CMF	L. 561-2-2	Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 2	6
CMF	L. 561-4-1	Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3	7
CMF	L. 561-5	Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3	7–8
CMF	L. 561-9	Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3	9
CMF	L. 561-10	LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 36	10
CMF	L. 561-10-2	Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3	10
CMF	L. 561-12	Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3	11
CMF	L. 561-15	Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4	12
CMF	L. 561-18	Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 11	13
CMF	L. 561-19	Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 4	13
CMF	R. 561-1	Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 5	14
CMF	R. 561-2	Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 6	14–15
CMF	R. 561-31	Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 41	16
CSS	L. 130-1	LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 21 (V) - Conseil Constit. 2022-845 DC 2023-860 DC	17–18
CSS	R. 243-59	Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1	19–21
C. com.	L. 221-9	LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 36 - Conseil Constit. 2022-1029 QPC	22–23
C. com.	D. 221-5	Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2	75
C. com.	L. 223-9	LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 130 - Conseil Constit. 2016-741 DC	24
C. com.	D. 223-6-1	Décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 - art. 1	76
C. com.	L. 223-19	Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC	25–26
C. com.	L. 223-21	Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC	26
C. com.	L. 223-26	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 3	27–28
C. com.	L. 223-35	LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 36 - Conseil Constit. 2022-1029 QPC	29

Code	Article	Dernier texte modificatif (en-tête de l'édition)	Pages du volume
C. com.	L. 223-42	LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14 - Conseil Constit. 2026-1213 QPC	30–31
C. com.	R. 223-37	Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 1	77–78
C. com.	L. 224-3	Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 11	32
C. com.	L. 225-8	Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 12	33–34
C. com.	L. 225-38	ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 5	35
C. com.	L. 225-39	Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3	35
C. com.	L. 225-40	LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V) - Conseil Constit. 2019-781 DC	35–36
C. com.	L. 225-41	Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111 - Conseil Constit. 2013-333 QPC	36
C. com.	L. 225-42	LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V) - Conseil Constit. 2019-781 DC	36
C. com.	L. 225-43	LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V) - Conseil Constit. 2009-578 DC	36–37
C. com.	L. 225-100	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 4	38–39
C. com.	L. 225-129-6	LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 20 - Conseil Constit. 2022-1029 QPC	40–41
C. com.	L. 225-135	Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3	42
C. com.	L. 225-147	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31	43–44
C. com.	L. 225-204	LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V) - Conseil Constit. 2019-781 DC	45
C. com.	L. 225-218	Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3	46
C. com.	L. 225-248	LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14 - Conseil Constit. 2026-1213 QPC	47–48
C. com.	R. 225-30	Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1	79–80
C. com.	R. 225-166-1	Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 2	81
C. com.	L. 227-1	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 5	49–50
C. com.	L. 227-3	Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC	51
C. com.	L. 227-9	Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 42	52
C. com.	L. 227-9-1	LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 28 - Conseil Constit. 2022-1029 QPC	52–53
C. com.	L. 227-10	Ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 - art. 4	53
C. com.	L. 232-10	Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 62	54–55
C. com.	L. 232-12	Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC	55
C. com.	L. 232-17	Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC	56
C. com.	R. 232-17	Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007	84
C. com.	L. 232-21	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8	57–58
C. com.	L. 232-22	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8	58
C. com.	L. 232-23	LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 7	58–59
C. com.	L. 233-17	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 9	60–61
C. com.	D. 230-2	Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2	82–83
C. com.	D. 123-200	Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2	74
C. com.	L. 234-1	LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V) - Conseil Constit. 2016-739 DC	62–63
C. com.	L. 234-2	LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V) - Conseil Constit. 2016-739 DC	63–64
C. com.	L. 236-10	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31	65–66
C. com.	L. 236-11	Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3	66
C. com.	L. 241-3	LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30 - Conseil Constit. 2013-679 DC	67–68
C. com.	L. 242-6	LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30 - Conseil Constit. 2013-679 DC	69
C. com.	R. 247-3	Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007	85–86
C. com.	L. 612-1	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31	70–71
C. com.	R. 612-1	Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6	87–88
C. com.	L. 612-3	Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 10	71
C. com.	L. 612-4	Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31	71–72
C. com.	D. 612-5	Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007	88–89
C. com.	L. 612-5	Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 11 (V) - Conseil Constit. 2014-438 QPC	72–73
C. com.	D. 821-171	Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10	90–91
C. com.	D. 821-172	Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2	91
C. com.	D. 821-185	Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10	92–93

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales

Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

L. 561-1

Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2 - **Conseil Constit.** 2015-524 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article ***L. 561-2*** qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article ***L. 561-15***.

Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article ***L. 561-22***.

Les dispositions de l'article ***L. 574-1*** leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article ***L. 561-23*** qui lui fournit tous renseignements utiles.

Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L. 561-2

LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 26 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;

1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;

1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de

paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-7 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-18 et L. 721-19 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
7° Les changeurs manuels ;
7° bis Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à l'exception de ceux mentionnés au 7° quater du présent article, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elle fournit des services sur crypto-actifs ;
7° ter (Abrogé) ;
7° quater Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto-

actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du même règlement ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu'aux 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d'une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ;
11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;
12° bis Les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport titulaires d'une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d'agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret ;
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5 ;
18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ;
19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce ;
20° Les gestionnaires de crédits.
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.

service-public.fr

L. 561-2-1

Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article ***L. 561-5***.

Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.

S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des *dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971*.

L. 561-2-2

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :

1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;

2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

L. 561-2-3

Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 24

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater de l'article ***L. 561-2*** ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l'article ***L. 314-1***.

Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour les projets dont le financement correspond à des montants inférieurs à un seuil fixé par décret.

L. 561-3

Ordonnance n°2024-937 du 15 octobre 2024 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article ***L. 561-2*** sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :

1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;

2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :

a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;

d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;

e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles *2011 à 2031* du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;

g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ;

3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale.

susceptibles d'être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu'elles recouvrent.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au ***6° du II de l'article L. 314-1***.

service-public.fr
> Comment créer une société ? : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

L. 561-4-1
Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article ***L. 561-33***, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

L. 561-5
Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article ***L. 561-2-2*** ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 21 Septembre 2022, n°21-12.335, (B)

L. 561-5-1

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.

Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L. 561-6

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

L. 561-7

LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article ***L. 561-2***, les obligations prévues aux I et III de l'article ***L. 561-5*** et à l'article ***L. 561-5-1*** peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :

1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article ***L. 511-20***, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article ***L. 517-3*** ou un groupe au sens des articles *L. 322-1-2, L. 322-1-3* et *L. 356-2* du code des assurances ou au sens de l'article *L. 111-4-2 du code de la mutualité* ou au sens de l'article *L. 931-2-2* du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article ***L. 561-33*** lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.

La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.

II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles *122* et *123* de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° et aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article ***L. 314-1***.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L. 561-7-1

Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article ***L. 561-2*** peuvent se communiquer mutuellement les informations recueillies pour la mise en œuvre des articles ***L. 561-5***, ***L. 561-5-1***, ***L. 561-6***, et ***L. 561-9 à L. 561-10-2***.

L. 561-8

Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article ***L. 561-2*** n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article ***L. 561-5*** ou à l'article ***L. 561-5-1***, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article ***L. 561-15*** s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.
II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article ***L. 312-1*** et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

L. 561-9

Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles ***L. 561-5***, ***L. 561-5-1*** et ***L. 561-6*** sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.

L. 561-9-1

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, les personnes qui émettent de la monnaie électronique mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article ***L. 561-2*** ne sont pas soumises aux

obligations de vigilance prévues aux articles ***L. 561-5*** et ***L. 561-5-1***, sous réserve du respect de conditions notamment de seuils définies par décret en Conseil d'Etat.

L. 561-10

LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 36

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles ***L. 561-5*** et ***L. 561-5-1***, lorsque :

1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;

2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;

3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.

S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article ***L. 561-9***.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

L. 561-10-1

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** mettent en œuvre les dispositions des articles ***L. 561-5***, ***L. 561-5-1*** et ***L. 561-6*** sous la forme de mesures de vigilance renforcées.

II. – La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article ***L. 561-10*** ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du I ci-dessus.

L. 561-10-2

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

L. 561-10-3

Ordonnance n°2024-937 du 15 octobre 2024 - art. 5

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l'article ***L. 561-2*** entretient avec un organisme financier, y compris un prestataire de services sur crypto-actifs, situé

L. 561-11

Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'économie arrête les mesures visant à soumettre à des conditions spécifiques, à restreindre ou à interdire l'activité, ou tout ou partie des relations d'affaires et des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers, des personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, entretenant des liens avec l'un des pays tiers à haut risque recensé par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.
II.-Le ministre chargé de l'économie peut arrêter les mesures mentionnées au I à l'encontre des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière, parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L. 561-12

Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations.

L. 561-13

LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article ***L. 561-2*** enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

L. 561-14

Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d'épargne anonymes.

L. 561-14-1 A.

LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 11 - **Conseil Constit.** 2025-885 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes mentionnées au 7° bis de l'***article L. 561-2*** ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l'anonymisation ou une opacification accrue des opérations.

L. 561-14-2

LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M) - **Conseil Constit.** 2017-758 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article *537* du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article ***L. 561-5*** du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des impôts.
Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles *L. 83*, *L. 85*, *L. 87* et *L. 89* du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.

Section 4 : Obligation de déclaration et d'information

L. 561-15

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article ***L. 561-23*** les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.

III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article ***L. 561-10-2***, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.

IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.

V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.

VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.

Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.

VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

L. 561-15-1

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** adressent au service mentionné à l'article ***L. 561-23*** les éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment les personnes et les opérations concernées ainsi que les modalités de transmission de l'information.

II. – Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article ***L. 561-15***.

L. 561-16

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article ***L. 561-15***. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article ***L. 561-24*** sont réunies.

Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du

terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article ***L. 561-23***.

L. 561-17

Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Par dérogation aux articles ***L. 561-15*** et ***L. 561-16***, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel est inscrit l'avocat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs faisant l'objet de cette déclaration. Dès lors que les conditions fixées à l'article ***L. 561-3*** sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article ***L. 561-23***, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.

L. 561-18

Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 11

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'*article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978* mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à ***l'article L. 574-1,*** aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à ***l'article L. 561-2,*** au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à ***l'article L. 561-15*** ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à ***l'article L. 561-36,*** l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à ***l'article L. 561-23*** et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

L. 561-19

Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article ***L. 561-2*** peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article ***L. 561-23*** en application de l'article ***L. 561-15***. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article ***L. 561-17*** et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

L. 561-20

Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Par dérogation à l'article ***L. 561-18*** et sauf opposition du service mentionné à l'article ***L. 561-23***, les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis et au 7° quater de l'article ***L. 561-2***, ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article ***L. 561-15*** lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Sous-section 1 : Bénéficiaire effectif

R. 561-1

Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 5

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article ***L. 561-2-2***, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des *3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce*.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

service-public.fr
> Déclaration des bénéficiaires effectifs de la société : Bénéficiaires effectifs

R. 561-2

Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 6

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** est un placement collectif au sens du I de l'article ***L. 214-1***, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article ***L. 561-2-2***, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des *3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce* sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.

Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article ***R. 561-1***, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article ***L. 532-9*** ;
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l'article L. 532-9.

R. 561-3

Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 6

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article ***L. 561-2*** est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article ***L. 561-2-2***, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, la ou les personnes physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées en qualité d'administrateurs du groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs.

R. 561-3-0

Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 8

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'*article 2011 du code civil* ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article ***L. 561-2-2***, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.

service-public.fr

groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au service mentionné à l'article ***L. 561-23*** et à chaque autorité de contrôle concernée.

R. 561-29

Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 44

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les procédures prévues au deuxième alinéa du I de l'article ***L. 561-33*** permettent l'échange d'informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les données nominatives relatives à la clientèle et aux relations d'affaires, les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article ***L. 561-10-2*** et, le cas échéant, les informations prévues à l'article ***L. 561-20***.

Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations

R. 561-31

Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 41

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à ***l'article L. 561-15*** est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article ***L. 561-23*** selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à ***l'article L. 561-2,*** d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de ***l'article R. 561-23***.
III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;
2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ;
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
V. – Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions de ***l'article L. 561-22***.
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

R. 561-31-1

Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 47

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application de l'article ***L. 561-15-1***, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article ***L. 561-2*** transmettent au service mentionné à l'article ***L. 561-23*** les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article ***L. 314-1*** effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées

Titre III : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs

L. 130-1

LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 21 (V) - **Conseil Constit.** 2022-845 DC 2023-860 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.

II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.

III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

service-public.fr

> Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) : Effectif salariés annuel d'un employeur
> Contribution à la formation professionnelle (CFP) : Décompte et déclaration des effectifs
> Contribution à la formation professionnelle (CFP) : Décompte et déclaration des effectifs
> Contribution à la formation professionnelle (CFP) : Décompte et déclaration des effectifs
> Participation de l'employeur à l'effort de construction (PEEC) : Décompte et déclaration des effectifs
> Participation de l'employeur à l'effort de construction (PEEC) : Décompte et déclaration des effectifs
> Règles de calcul des effectifs d'une entreprise : Décompte et déclaration des effectifs
> Règles de calcul des effectifs d'une entreprise : Décompte et déclaration des effectifs
> Versement mobilité : Décompte de l'effectif de l'entreprise
> Exonérations sur les bénéfices en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) : Seuils d'effectif
> Effectifs de l'entreprise : obligations sociales selon les seuils : Décompte et déclaration des effectifs d'une entreprise (au sens « sécurité sociale »)
> Obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) : Effectif salariés annuel d'un employeur
> Obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) : Effectif salariés annuel d'un employeur

Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations

Section 1 : Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement

L. 131-1

Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d'invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à ***l'article L. 131-2*** et à l'article ***L. 136-1-2*** sont, sous réserve du II bis de ***l'article L. 136-5***, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par l'organisme débiteur de ces revenus.

L. 131-2

LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 25 (V) - **Conseil Constit.** 2022-845 DC 2023-849 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles ***L. 381-1***, L. 381-2 et ***L. 742-1***, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, des pensions servies au titre d'une activité indépendante et des prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 dudit code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;
2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d'activité et les aides à la reprise d'activité versés aux travailleurs involontairement privés d'emploi totalement, partiellement ou temporairement ;
3° Les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles, d'une décision unilatérale de l'employeur, ou de l'*article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982* relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.
Les conditions d'exonération accordée aux titulaires de ces avantages en fonction de leurs ressources et le taux de cotisation sont fixées par décret.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de porter les avantages mentionnés aux 2° et 3° à un montant net inférieur à un seuil fixé par décret.

L. 131-3

Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article ***L. 131-2*** servis au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.
Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué.

Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles

L. 131-6

LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V) - **Conseil Constit.** 2022-845 DC 2023-860 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.

R. 243-55

Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le responsable du service mentionné à l'article ***R. 155-1*** peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.

R. 243-56

Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort.
Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.

R. 243-58

Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53, est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Section 4 : Contrôle

R. 243-59

Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Tout contrôle effectué en application de l'article ***L. 243-7*** est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article *L. 8221-1* du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l'article L. 243-6-2, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par

échantillonnage et extrapolation prévue à l'article ***R. 243-59-2***, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article *L. 8271-6-1* du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article *L. 8271-1-2* du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l'article ***R. 133-1*** ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article *L. 8271-6-4* du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles ***L. 243-7-2***, ***L. 243-7-6*** et ***L. 243-7-7*** qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article ***R. 133-1-1*** à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article ***L. 243-7-1 A*** est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.

R. 243-59-1

Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent.
L'agent chargé du contrôle en informe la personne contrôlée.
Dans ce cas, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition de l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers correspondant répondent aux formats informatiques indiqués par l'agent.
En cas de refus écrit dans le délai de quinze jours à compter de l'information mentionnée au deuxième alinéa, ou d'impossibilité technique avérée de mise en œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne contrôlée est tenue :
1° Soit de réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et de produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé du contrôle ;
2° Soit d'autoriser l'agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
II.-Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, les dispositions du deuxième et du quatrième au sixième alinéas du I ne sont pas applicables.
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour l'agent chargé du contrôle, notamment en cas d'impossibilité technique avérée de mettre en œuvre un traitement automatisé sur son matériel professionnel, il procède lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
III.-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

service-public.fr
> Société en commandite simple (SCS) : ce qu'il faut savoir : Pouvoirs du gérant dans les rapports avec les tiers
> Société en commandite simple (SCS) : ce qu'il faut savoir : Pouvoirs du gérant dans les rapports avec les tiers

L. 221-6

LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

L. 221-7

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
Les 4° à 7° du II de l'***article L. 232-1***, les ***articles L. 232-1-1***, ***L. 232-6-3***, ***L. 233-26*** et ***L. 233-28-4*** et, pour les sociétés relevant du ***chapitre X du présent titre***, les ***articles L. 22-10-35*** et ***L. 22-10-36*** s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.

L. 221-7-1

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les ***articles L. 232-6***, ***L. 232-6-2***, ***L. 232-6-4***, ***L. 233-28-1***, ***L. 233-28-2***, ***L. 233-28-3*** et ***L. 233-28-5*** sont applicables lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.

L. 221-8

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

L. 221-9

LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 36 - **Conseil Constit.** 2022-1029 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à ***l'article L. 221-6.***
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

service-public.fr

> La désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ? : Règles de nomination des CAC dans une société en nom collectif

L. 221-11

Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 ()

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les documents visés au premier alinéa de ***l'article L. 221-7*** sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

L. 221-12

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l'*article 1843-4* du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

L. 221-13

Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article *L. 411-1* du code monétaire et financier.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 18 Novembre 2020, n°18-21.797, (B)

Dictionnaire du Droit privé

> Valeurs mobilières

L. 221-14

ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article *1690 du code civil.* Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

L. 221-15

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.

individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

L. 223-9

LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 130 - **Conseil Constit.** 2016-741 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles ***L. 526-6 à L. 526-21***, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

service-public.fr

> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Mentions liées
> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Mentions liées
> Société à responsabilité limitée (SARL) : ce qu'il faut savoir : Évaluation des apports en nature
> Société à responsabilité limitée (SARL) : ce qu'il faut savoir : Évaluation d'un apport en nature
> Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : ce qu'il faut savoir : Évaluation des apports en nature
> Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : ce qu'il faut savoir : Désignation du commissaire aux apports par l'associé unique

Dictionnaire du Droit privé

> Commissaire aux apports

L. 223-10

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 235-13.

L. 223-11

Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Une société à responsabilité limitée, ayant désigné un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut émettre des obligations nominatives à condition qu'elle ne procède pas à une offre au public de ces obligations ou qu'elle procède à une offre mentionnée au 1° de l'article *L. 411-2* du code monétaire et financier.
L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles ***L. 228-39 à L. 228-43*** et ***L. 228-51***.
Le non-respect de l'une des conditions édictées aux alinéas précédents est sanctionné par la nullité des contrats conclus ou des obligations émises.

Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à ***l'article L. 223-29***. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par ***l'article L. 221-4***.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de ***l'article L. 239-1***, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 14 Octobre 2026, n°25-12.466, (B)
> Chambre commerciale financière et économique, 11 Mars 2026, n°24-15.111, (B)
> Chambre commerciale financière et économique, 09 Mars 2022, n°19-25.704, (B)
> Chambre commerciale financière et économique, 04 Mars 2020, n°19-10.501, (B)

service-public.fr

> Changer le siège social d'une société : Transfert de siège par le gérant seul (SARL)
> Changer le dirigeant de la société : Nomination
> Société à responsabilité limitée (SARL) : ce qu'il faut savoir : Pouvoirs du gérant
> Société à responsabilité limitée (SARL) : ce qu'il faut savoir : Nomination
> Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : ce qu'il faut savoir : Pouvoirs du gérant
> Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : ce qu'il faut savoir : Gérant personne physique

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 31 Mars 2021, n°19-12.057, (B)

Dictionnaire du Droit privé

> Conseil de Surveillance

> Quorum

L. 223-20

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions de ***l'article L. 223-19*** ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 31 Mars 2021, n°19-12.057, (B)

L. 223-21

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

service-public.fr

> Compte courant d'associé : fonctionnement et fiscalité : Interdiction pour les dirigeants ou associés de SARL d'avoir un compte courant débiteur

> Compte courant d'associé : fonctionnement et fiscalité : Interdiction pour les dirigeants ou associés de SARL d'avoir un compte courant débiteur

> Société à responsabilité limitée (SARL) : ce qu'il faut savoir : Actes interdits au gérant

> Société à responsabilité limitée (SARL) : ce qu'il faut savoir : Actes interdits au gérant

> Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : ce qu'il faut savoir : Actes interdits au gérant

> Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : ce qu'il faut savoir : Actes interdits au gérant

L. 223-22

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 07 Octobre 2026, n°25-14.170, (B)

> Chambre commerciale financière et économique, 07 Octobre 2026, n°25-14.170, (B)

> Chambre commerciale financière et économique, 17 Juin 2026, n°25-13.855, (B)

> Chambre commerciale financière et économique, 11 Mars 2026, n°24-15.111, (B)
> Chambre criminelle, 12 Février 2025, n°23-86.857, (B)

Dictionnaire du Droit privé

> Action individuelle (des sociétés)
> Action Ut singuli
> Procuration

L. 223-23

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les actions en responsabilité prévues aux ***articles L. 223-19*** et ***L. 223-22*** se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

L. 223-24

LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 9 - **Conseil Constit.** 2022-1029 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 14 Octobre 2026, n°25-12.466, (B)

L. 223-25

Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 17 () JORF 27 mars 2004

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de ***l'article L. 223-29***, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de *l'article 2* de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

L. 223-26

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.

service-public.fr

> CSRD : Informations en matière de durabilité des PME cotées et assimilées : (Applicable au 1er janvier 2025) Soumission du rapport de gestion aux associés dans les SARL

> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : (Applicable au 1er janvier 2025) Soumission du rapport de gestion aux associés dans les SARL
> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : (Applicable au 1er janvier 2025) Soumission du rapport de gestion aux associés dans les SARL

L. 223-27

LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18

Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26.
Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles ***L. 232-1*** et ***L. 233-16*** et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 14 Octobre 2026, n°25-12.466, (B)

L. 223-28

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux.
Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas ci-dessus est réputée non écrite.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 15 Mars 2023, n°21-18.324, (B)

à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

service-public.fr
> Réduire le capital social de la société : Réduction de capital en SARL

L. 223-35

LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 36 - **Conseil Constit.** 2022-1029 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à ***l'article L. 223-29***.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

service-public.fr
> La désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ? : Règles de nomination des CAC dans une société

Dictionnaire du Droit privé
> Capital (droit des sociétés)

L. 223-36

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

service-public.fr
> Alerte et détection des difficultés d'une société : Alerte d'un associé de SARL
> Alerte et détection des difficultés d'une société : Alerte d'un associé de SARL

L. 223-37

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

Dictionnaire du Droit privé
> Expert judiciaire

L. 223-39

Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 ()

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
Les documents visés au premier alinéa de ***l'article L. 223-26*** sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L. 223-40

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.

L. 223-41

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer prévue par ***l'article L. 625-8*** ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés.
Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts.

L. 223-42

LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14 - **Conseil Constit.** 2026-1213 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

L. 223-43 Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

A peine de nullité, la transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés. L'*article 1844-12-1 du code civil* n'est pas applicable.
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.
La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.
La transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme effectuée en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article peut être annulée.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

service-public.fr

> Comment créer une société ? : Dispositions applicables aux SARL
> Nomination du dirigeant d'une société : SARL
> Donation de parts sociales d'une société à responsabilité limitée (SARL / EURL) : Régime de la SARL
> Prise de décision dans une société à responsabilité limitée (SARL) : SARL/EURL
> Ouvrir un food-truck, restauration ambulante : Société à responsabilité limitée (SARL) : dénomination sociale (L223-1)
> Registres obligatoires d'une société : Registre des décisions de l'associé unique SARL : article L223-31
> Choisir et protéger la dénomination d'une société : Société à responsabilité limitée (SARL) : dénomination sociale (L223-1)

Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

L. 224-1 Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.

service-public.fr

> Choisir et protéger la dénomination d'une société : Société par actions : dénomination sociale

Dictionnaire du Droit privé

> Capital (droit des sociétés)

L. 224-2 Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le capital social doit être de 37 000 € au moins.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 04 Janvier 2023, n°21-10.609, (B)

service-public.fr

> Constituer et déposer le capital social d'une société : Capital social (SA)
> Constituer et déposer le capital social d'une société : Capital social (SA)

Dictionnaire du Droit privé

> Capital (droit des sociétés)

L. 224-3

Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 11

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.
Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article ***L. 223-43***. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31. Le rapport est tenu à la disposition des associés.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée.

Chapitre V : Des sociétés anonymes.

L. 225-1

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Elle est constituée entre deux associés ou plus.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 13 Mars 2024, n°22-12.205, (B)

service-public.fr

> Comment créer une société ? : Nombre d'associés en SA
> Société anonyme (SA) : ce qu'il faut savoir : Régime de la SA (partie législative)
> Société anonyme (SA) : ce qu'il faut savoir : Régime de la SA (partie législative)

Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes.

Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

L. 225-2

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.
Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus n'ont pas été observées.
Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.

Dictionnaire du Droit privé

> Fondateur (droit des sociétés)

> Souscription (actions de sociétés)

L. 225-3

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le capital doit être intégralement souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.

service-public.fr

> Constituer et déposer le capital social d'une société : Souscription intégrale du capital (SA)
> Constituer et déposer le capital social d'une société : Souscription intégrale du capital (SA)

Dictionnaire du Droit privé

> Industrie
> Libération (apport en numéraire)

L. 225-4

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L. 225-5

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, celui-ci fixe également les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.

L. 225-6

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

L. 225-7

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V) - **Conseil Constit.** 2019-781 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Après la délivrance du certificat du dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Le procès-verbal de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance.

Dictionnaire du Droit privé

> Commissaire aux comptes
> Conseil de Surveillance

L. 225-8

Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 12

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par

décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39.
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut de leur approbation expresse, les apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale, agir en nullité de leur engagement.

L. 225-8-1

LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 8 - **Conseil Constit.** 2012-649 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. # ***L'article L. 225-8*** n'est pas applicable, sur décision des fondateurs, lorsque l'apport en nature est constitué :
1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à ***l'article L. 228-1*** ou d'instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4 de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CE du Conseil, s'ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport ;
2° D'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport, ces éléments ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l'article L. 225-8.
II. # L'apport en nature fait l'objet d'une réévaluation dans les conditions mentionnées à l'article L. 225-8, à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs, lorsque :
1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport ;
2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport.
III. # Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des souscripteurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L. 225-9

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux ***articles L. 225-106***, ***L. 225-110*** et ***L. 225-113***.
L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.

Dictionnaire du Droit privé
> Quorum

L. 225-10

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.

les hommes mentionnés au *premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail* et à l'article *L. 1142-8* du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article *L. 1143-1* dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.

L. 225-37-4

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article ***L. 225-37*** contient les informations suivantes :
1° La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;
2° Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l'article ***L. 233-3***, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
3° Un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles ***L. 225-129-1*** et ***L. 225-129-2***, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ;
4° A l'occasion du premier rapport ou en cas de modification, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article ***L. 225-51-1***.

L. 225-38

ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 5

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article ***L. 233-3***, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 11 Octobre 2023, n°22-10.271, (B)

Dictionnaire du Droit privé

> Conseil de Surveillance

L. 225-39

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions de l'article ***L. 225-38*** ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'*article 1832 du code civil* ou des articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 du présent code.

L. 225-40

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V) - **Conseil Constit.** 2019-781 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article ***L. 225-38*** est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Dictionnaire du Droit privé
> Quorum

L. 225-40-1

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V) - **Conseil Constit.** 2019-781 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe, pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article ***L. 225-40***.

L. 225-41

Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111 - **Conseil Constit.** 2013-333 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation
> Chambre commerciale financière et économique, 11 Octobre 2023, n°22-10.271, (B)

Dictionnaire du Droit privé
> Fraude

L. 225-42

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V) - **Conseil Constit.** 2019-781 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à ***l'article L. 225-38*** et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de ***l'article L. 225-40*** sont applicables.

Dictionnaire du Droit privé
> Prescription

L. 225-43

LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V) - **Conseil Constit.** 2009-578 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

L. 225-44

Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 19

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sous réserve des ***articles L. 225-21-1***, ***L. 225-22***, ***L. 225-23***, ***L. 225-27 et L. 225-27-1***, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux ***articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47*** et ***L. 225-53*** du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article *163 bis G du code général des impôts*.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. L'*article 1844-12-1 du code civil* n'est pas applicable.

L. 225-45

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article ***L. 225-18-1***, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.

service-public.fr

> Régime fiscal des rémunérations des dirigeants de société (personne physique) : Rémunération administrateur
> Revenus du dirigeant d'une société : Rémunération des administrateurs

L. 225-46

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des ***articles L. 225-38 à L. 225-42***.

L. 225-47

Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 20

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'*article 1844-12-1* n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

L. 225-48

Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 21

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.
Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

L. 225-98

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles ***L. 225-96 et L. 225-97***.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

service-public.fr

> Prendre une décision dans une société anonyme (SA) : Décisions devant être prises par l'assemblée générale ordinaire (AGO)
> Prendre une décision dans une société anonyme (SA) : Quorum requis pour les assemblées générales ordinaires (AGO)
> Prendre une décision dans une société anonyme (SA) : Décisions devant être prises par l'assemblée générale ordinaire (AGO)

L. 225-99

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.

Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article ***L. 225-96***.

service-public.fr

> Prendre une décision dans une société anonyme (SA) : Décisions devant être prises par l'assemblée spéciale
> Prendre une décision dans une société anonyme (SA) : Quorum requis pour les assemblées spéciales
> Prendre une décision dans une société anonyme (SA) : Décisions devant être prises par l'assemblée spéciale

L. 225-100

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article ***L. 225-37*** ou ***L. 225-68***.

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leurs rapports, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les ***articles L. 821-53***, ***L. 821-54*** et ***L. 821-56***.

L'organisme tiers indépendant, s'il existe, relate dans son rapport l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue par l'***article L. 822-24***.

L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.

II.-(Abrogé)

III.-(Abrogé)

IV.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par ***l'article L. 225-18***, le quatrième alinéa de ***l'article L. 225-24***, le troisième alinéa de l'article ***L. 225-40,*** le troisième alinéa de ***l'article L. 225-42*** et par ***l'article L. 225-45*** ou, le cas échéant, par ***l'article L. 225-75***, le quatrième alinéa

de ***l'article L. 225-78***, l'article ***L. 225-83***, le troisième alinéa de ***l'article L. 225-88*** et le troisième alinéa de ***l'article L. 225-90***.

L. 225-101

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles ***L. 225-8***, ***L. 225-131***, ***L. 225-147***, ***L. 228-15*** et ***L. 228-39***.

Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.

L. 225-102

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n ° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.

Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société coopérative de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent.

L. 225-102-1

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'***article L. 233-3***, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

L. 225-129

Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 41 () JORF 31 décembre 2006 - **Conseil Constit.** 2006-545 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions fixées à l'article ***L. 225-129-2***.
L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-2 et ***L. 225-138***, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision ou de cette délégation. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article ***L. 225-177*** ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévue à l'article ***L. 225-197-1***.

L. 225-129-1

Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004 - **Conseil Constit.** 2011-215 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

L. 225-129-2

Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004 - **Conseil Constit.** 2003-489 DC 2004-511 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation.
Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
Les émissions mentionnées aux articles ***L. 225-135 à L. 225-138-1*** et ***L. 225-177 à L. 225-186***, ***L. 225-197-1 à L. 225-197-3*** ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles ***L. 228-11 à L. 228-20*** doivent faire l'objet de résolutions particulières.
Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.

L. 225-129-5

Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004 - **Conseil Constit.** 2011-215 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles ***L. 225-129-1*** et ***L. 225-129-2***, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L. 225-129-6

LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 20 - **Conseil Constit.** 2022-1029 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux *articles L. 3332-18 à L. 3332-24* du code du travail, lorsque la société a des salariés. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à ***l'article L. 225-129-2***.
Le présent article n'est pas applicable aux sociétés contrôlées au sens de l'article ***L. 233-16*** du présent code lorsque l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article *L. 3344-1* du code du travail, dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées.

L. 225-130

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque l'augmentation du capital, que ce soit par émission de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de capital existants, est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article ***L. 225-96***, statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article ***L. 225-98***. Dans ce cas, elle peut décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants sont vendus. La vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital, en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires.

L. 225-131

Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire.
En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles ***L. 225-12 à L. 225-16***, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles ***L. 225-8 à L. 225-10***, d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article *L. 411-2* du code monétaire et financier ou à l'article *L. 411-2-1* du même code.

L. 225-132

ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 13

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
Lorsque le droit préférentiel de souscription n'est pas détaché d'actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l'exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l'ouverture de celle-ci et s'achève avant sa clôture. L'information des actionnaires quant aux modalités d'exercice et de négociation de leur droit préférentiel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion.
La décision d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit.

Dictionnaire du Droit privé

> Droit préférentiel de souscription (sociétés anonymes)
> Souscription (actions de sociétés)

L. 225-133

Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004 - **Conseil Constit.** 2011-215 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Si l'assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à l'article ***L. 225-129***, le conseil d'administration ou le directoire le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

L. 225-134

Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :

1° Le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sauf décision contraire de l'assemblée générale. En aucun cas, le montant de l'augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l'augmentation décidée ;

2° Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou partiellement, à moins que l'assemblée en ait décidé autrement ;

3° Les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l'assemblée a expressément admis cette possibilité. Cette autorisation n'est pas requise pour les offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article *L. 411-2* du code monétaire et financier ou à l'article *L. 411-2-1* du même code.

II.-Le conseil d'administration ou le directoire peut utiliser dans l'ordre qu'il détermine les facultés prévues ci-dessus ou certaines d'entre elles seulement. L'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsque après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation dans le cas prévu au 1° du I.

III.-Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire peut, d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de capital. Toute délibération contraire est réputée non écrite.

L. 225-135

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles ***L. 225-129-1 ou L. 225-129-2***, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les ***articles L. 225-136*** à ***L. 225-138-1*** et ***L. 22-10-52***.

Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.

Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à ***l'article L. 225-129-1***, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, s'il en existe.

Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes, s'il en existe, établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l'opération présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article ***L. 225-129-5***.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article.

L. 225-135-1

Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 11 () JORF 26 juin 2004 - **Conseil Constit.** 2011-215 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

En cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une fraction de l'émission initiale déterminée par ce même décret et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale. La limite prévue au 1° du I de l'article ***L. 225-134*** est alors augmentée dans les mêmes proportions.

L. 225-136

LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 9

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public est soumise aux conditions suivantes :

1° Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire

Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement qui reçoivent mandat d'effectuer une souscription à charge pour ces mandataires de justifier de leur mandat.

L. 225-144

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Les dispositions du premier alinéa de l'article ***L. 225-5***, à l'exception de celles relatives à la liste des souscripteurs, sont applicables. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.

Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article ***L. 225-11***.

Dictionnaire du Droit privé

> Libération (apport en numéraire)

> Prime d'émission

L. 225-145

Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour les sociétés procédant, pour le placement de leurs actions, à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 2° de l'article *L. 411-2* du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au *6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier*, ou personnes mentionnées à l'article *L. 532-18* de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat d'origine, ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente-cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.

Dictionnaire du Droit privé

> Prime d'émission

L. 225-146

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles ***L. 225-228*** et ***L. 22-10-66***.

Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.

L. 225-147

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles ***L. 225-8***, ***L. 225-101***, ***L. 225-131***, ***L. 228-15*** et ***L. 228-39***.

Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l'article ***L. 225-10*** sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.

Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les titres de capital émis en rémunération d'un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission.

L. 225-147-1

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. # Les articles ***L. 225-147*** et ***L. 22-10-53*** ne sont pas applicables, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, lorsque l'apport en nature est constitué :
1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l'article ***L. 228-1*** ou d'instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4 de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CE du Conseil, s'ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport ;
2° D'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport, ces éléments ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l'article L. 225-147.
II. # L'apport en nature fait l'objet d'une réévaluation dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-147, à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire, lorsque :
1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport ;
2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport. Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital à la date de la décision d'augmenter le capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article ***L. 22-10-44*** ont la faculté de demander une évaluation par un commissaire aux apports dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-147.
III. # Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L. 225-149

LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 21 - **Conseil Constit.** 2022-1029 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'augmentation de capital résultant de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital n'est pas soumise aux formalités prévues à l'article ***L. 225-142***, au deuxième alinéa de l'article ***L. 225-144*** et à l'article ***L. 225-146***. Lorsque le titulaire d'une valeur mobilière émise en application de l'article ***L. 225-149-2*** n'a pas droit à un nombre entier, la fraction formant rompu fait l'objet d'un versement en espèces selon les modalités de calcul fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l'exercice des droits et, le cas échéant, des versements correspondants.
A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions créées au profit des titulaires des droits au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent.
Le président ou un membre du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué peut, sur délégation du directoire ou du conseil d'administration, procéder à ces opérations à tout moment de l'exercice et au plus tard dans une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.

L. 225-201

Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004 - **Conseil Constit.** 2011-215 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de l'exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précédent.

L. 225-202

Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004 - **Conseil Constit.** 2011-215 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les décisions prévues aux articles ***L. 225-200*** et ***L. 225-201*** sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes droits.

L. 225-203

Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004 - **Conseil Constit.** 2011-215 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles ***L. 225-200*** et ***L. 225-201***.

Sous-section 4 : De la réduction du capital.

L. 225-204

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V) - **Conseil Constit.** 2019-781 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Un rapport établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées.

service-public.fr

> Réduire le capital social de la société : Réduction de capital en SA (applicable à la SAS)

L. 225-205

Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004 - **Conseil Constit.** 2011-215 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction peuvent commencer.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'*article L. 444-3 du code du travail*.

Dictionnaire du Droit privé
> Filiale

L. 225-217 Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les articles ***L. 225-206 à L. 225-216*** et ***L. 22-10-62***, ***L. 22-10-64*** et ***L. 22-10-65*** sont applicables aux certificats d'investissement.

Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.

L. 225-218 Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues aux articles ***L. 225-228*** et ***L. 22-10-66***.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

service-public.fr
> La désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ? : Règles de nomination des CAC dans une société anonyme

L. 225-228 Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires.

service-public.fr
> La désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ? : Règles de nomination des CAC dans une société anonyme

L. 225-231 Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Une association répondant aux conditions fixées à l'article ***L. 22-10-44***, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article ***L. 233-3***. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

L. 225-245-1 Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de ***l'article L. 225-244*** n'est pas applicable.
La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31.
La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux ***articles L. 225-96 et L. 225-99.***

service-public.fr
> Changer la forme juridique de la société : Transformation d'une SA

Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.

L. 225-246 Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.

L. 225-248 LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14 - **Conseil Constit.** 2026-1213 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article ***L. 224-2***, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Section 8 : De la responsabilité civile.

L. 225-249

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.

Dictionnaire du Droit privé

> Fondateur (droit des sociétés)

L. 225-250

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 235-13.

L. 225-251

Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107 - **Conseil Constit.** 2013-333 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Com., 22 mai 2019, n° 17-13.565 (P)

L. 225-252

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 11 Octobre 2023, n°21-24.776, (B)
> Chambre commerciale financière et économique, 11 Octobre 2023, n°22-10.271, (B)
> Chambre commerciale financière et économique, 12 Novembre 2020, n°19-11.972, (B)

L. 225-253

Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107 - **Conseil Constit.** 2013-333 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance.

L. 226-10-1

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le conseil de surveillance établit un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion prévu à l'article ***L. 225-100***, qui comporte les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions, mentionnées à l'article ***L. 225-37-4***.
Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des informations requises par l'article L. 225-37-4.

L. 226-11

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités.
La modification des statuts résultant d'une augmentation de capital est constatée par les gérants.

L. 226-12

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions des ***articles L. 225-109*** et ***L. 225-249*** sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
Les dispositions des ***articles L. 225-52***, ***L. 225-251*** et ***L. 225-255*** sont applicables aux gérants, même non associés.

L. 226-13

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.

L. 226-14

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord de la majorité des associés commandités.

service-public.fr
> Société en commandite par actions (SCA) : ce qu'il faut savoir : Régime spécifique de la SCA

Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

L. 227-1

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 5

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.

Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article ***L. 224-2***, du second alinéa de l'article ***L. 225-14***, des articles ***L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126***, ***L. 225-243***, du I de l'article ***L. 233-8*** et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à *l'article 1843-2* du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles ***L. 526-6 à L. 526-21***, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

service-public.fr

> Comment créer une société ? : Dispositions applicables aux SAS
> Nomination du dirigeant d'une société : SAS
> Changer le dirigeant de la société : Régime de la SAS
> Société par actions simplifiée (SAS) : ce qu'il faut savoir : Régime de la SAS (partie législative)
> Registres obligatoires d'une société : Registre des décisions de l'associé unique SASU : article L227-9
> Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : ce qu'il faut savoir : Régime de la SASU (partie législative)

L. 227-2

Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées :
1° Au point i du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ;
2° A l'article *L. 411-2* du code monétaire et financier ;
3° Aux 2° et 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 13 Mars 2024, n°22-12.205, (B)

L. 227-2-1

Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. – Par dérogation aux articles ***L. 227-1*** et ***L. 227-9***, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre mentionnée au 2° de l'article *L. 411-2* du code monétaire et financier portant sur ses titres de capital :
1° (Abrogé) ;
2° Les ***articles L. 225-96 à L. 225-98*** sont applicables ;
3° Le troisième alinéa de ***l'article L. 225-105*** est applicable ;

4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
II. – Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.

L. 227-3

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.

service-public.fr

> Changer la forme juridique de la société : Transformation en SAS

L. 227-4

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de *l'article 1844-5* du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

L. 227-5

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 09 Juillet 2025, n°24-10.428, (B)
> Chambre commerciale financière et économique, 12 Octobre 2022, n°21-15.382, (B)
> Chambre commerciale financière et économique, 09 Mars 2022, n°19-25.795, (B)

service-public.fr

> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Détermination statutaire de la direction de la société (SAS)
> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Détermination statutaire de la direction de la société (SAS)

L. 227-6

Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 118 () JORF 2 août 2003 - **Conseil Constit.** 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 09 Mars 2022, n°19-25.795, (B)

service-public.fr

> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Détermination des conditions de désignation du président (SAS)
> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Détermination des conditions de désignation du président (SAS)

Dictionnaire du Droit privé

> Preuve

L. 227-7

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes

responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Dictionnaire du Droit privé
> Obligation (emprunts obligataires)

L. 227-8
Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation
> Chambre commerciale financière et économique, 12 Novembre 2020, n°19-11.972, (B)

L. 227-9
Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 42
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.
Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation
> Chambre commerciale financière et économique, 11 Février 2026, n°24-18.524, (B)
> Chambre commerciale financière et économique, 11 Février 2026, n°24-18.524, (B)

L. 227-9-1
LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 28 - **Conseil Constit.** 2022-1029 QPC
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à ***l'article L. 227-9***.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article ***L. 225-146***.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

service-public.fr
> La désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ? : Règles de nomination des CAC dans une société par actions simplifiées
Dictionnaire du Droit privé
> SAS (Sociétés par actions simplifiées)

L. 227-10

Ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de ***l'article L. 233-3.***

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

L. 227-11

LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 58 - **Conseil Constit.** 2011-629 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

L. 227-12

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les interdictions prévues à ***l'article L. 225-43*** s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

service-public.fr

> Compte courant d'associé : fonctionnement et fiscalité : Interdiction au président

> Compte courant d'associé : fonctionnement et fiscalité : Interdiction au président

L. 227-13

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.

L. 227-14

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.

L. 227-15

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 21 Juin 2023, n°21-25.952, (B)

service-public.fr

> Cession d'actions d'une société par actions simplifiée (SAS / SASU) : Nullité de la cession en cas de violation des clauses statutaires

> Cession d'actions d'une société par actions simplifiée (SAS / SASU) : Nullité de la cession en cas de violation des clauses statutaires

> Donation d'actions dans une société par actions simplifiée (SAS / SASU) : Nullité de la donation en cas de violation des clauses statutaires

> Donation d'actions dans une société par actions simplifiée (SAS / SASU) : Nullité de la donation en cas de violation des clauses statutaires

L. 227-16

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.

Lorsque la société ne fournit pas le rapport contenant l'avis sur la conformité mentionné au IV, son représentant légal en France ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager produit une déclaration qui l'indique.

service-public.fr

> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : (Applicable au 1er janvier 2025) Cadre général de la publication d'informations de durabilité pour les grandes entreprises étrangères (hors UE/EEE)

> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : (Applicable au 1er janvier 2025) Cadre général de la publication d'informations de durabilité pour les entreprises étrangères (hors UE/EEE)

Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne

L. 232-7

LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 9 - **Conseil Constit.** 2021-979 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Les *I, III et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier* sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.

Dictionnaire du Droit privé

> Inventaire / Bénéfice d'inventaire

Section 3 : Des amortissements et des provisions

L. 232-9

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article ***L. 232-15***, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et, au plus tard, dans un délai de cinq ans.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l'objet exclusif est la construction et la gestion d'immeubles locatifs à usage principal d'habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, peuvent amortir les frais de constitution de la société et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles et leurs équipements.

Section 4 : Des bénéfices

L. 232-10

Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 62

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Toute décision contraire est nulle. L'*article 1844-12-1 du code civil* n'est pas applicable.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

L. 232-11

Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Dictionnaire du Droit privé

> Capital (droit des sociétés)

L. 232-12

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

service-public.fr

> Revenus du dirigeant d'une société : Distribution des dividendes

Dictionnaire du Droit privé

> Acompte
> Dividende

L. 232-13

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.

L. 232-14

Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l'assemblée générale extraordinaire.
Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0, 5 % du capital de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions en cas de distribution d'actions gratuites.

Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.

L. 232-15

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque l'Etat a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.

L. 232-16

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts peuvent prévoir l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende.

L. 232-17

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles ***L. 232-11***, ***L. 232-12*** et ***L. 232-15*** ;
2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L. 232-18

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - Conseil Constit. 2015-487 QPC
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au dividende ou aux acomptes sur dividende.
L'offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.

Dictionnaire du Droit privé

> Acompte
> Option

L. 232-19

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V) - Conseil Constit. 2019-781 DC
Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article L. 232-18 ne peut être inférieur au nominal.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende.
Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes, s'il en existe, qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale visée à l'article L. 232-18.
Lorsque le montant des dividendes ou des acomptes sur dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété

d'une soulte en espèces ou, si l'assemblée générale l'a demandé, le nombre d'actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.

Dictionnaire du Droit privé
> Expert judiciaire

L. 232-20

LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 31 - **Conseil Constit.** 2022-1029 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La demande de paiement du dividende en actions, accompagnée, le cas échéant, du versement prévu au deuxième alinéa de l'article ***L. 232-19*** doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale. L'augmentation de capital est réalisée du seul fait de cette demande, et, le cas échéant, de ce versement et ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article ***L. 225-142***, au deuxième alinéa de l'article ***L. 225-144***, et à l'article ***L. 225-146***.
Toutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir le paiement du dividende en actions pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Lors de sa première réunion suivant l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale en application du premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire, constate le nombre des actions émises en application du présent article et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale.

Section 5 : De la publicité des comptes

L. 232-21

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis, le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.

service-public.fr
> Dépôt des comptes annuels d'une société : Obligation de dépôt des comptes annuels

> CSRD : Informations en matière de durabilité des PME cotées et assimilées : (Applicable au 1er janvier 2025) Dépôt des rapports de gestion au greffe du tribunal
> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : (Applicable au 1er janvier 2025) Dépôt des rapports de gestion au greffe du tribunal
> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : (Applicable au 1er janvier 2025) Dépôt des rapports de gestion au greffe du tribunal

L. 232-22

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8

I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis, ainsi que, le cas échéant, le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.

Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.

L. 232-23

LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 7

I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers ;

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article *L. 433-3* du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. – En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

III.-Les sociétés qui, auprès de l'Autorité des marchés financiers, déposent ou soumettent à l'enregistrement un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.

Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, lorsque ces derniers sont inclus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel. Le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel comprend une table permettant au greffier de les identifier.
Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

service-public.fr

> CSRD : Informations en matière de durabilité des PME cotées et assimilées : (Applicable au 1er janvier 2025) Dépôt des rapports de gestion au greffe du tribunal
> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : (Applicable au 1er janvier 2025) Dépôt des rapports de gestion au greffe du tribunal
> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : (Applicable au 1er janvier 2025) Dépôt des rapports de gestion au greffe du tribunal

L. 232-24

LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 8 - **Conseil Constit.** 2018-771 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des ***articles L. 232-21 à L. 232-23***, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application de l'article ***L. 123-5-2*** ou du II de ***l'article L. 611-2*** ainsi que le représentant de l'Etat dans le département.

L. 232-25

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 47 (V) - **Conseil Constit.** 2019-781 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lors du dépôt prévu au I des articles ***L. 232-21 à L. 232-23***, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article ***L. 123-16-1***, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article ***L. 123-16-2*** et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article ***L. 123-16***, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article ***L. 233-16***, ne peuvent faire usage de cette faculté.
Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.
Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'*article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000* relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

L. 232-26

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 47 (V) - **Conseil Constit.** 2019-781 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article ***L. 232-25***, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.

L. 233-15 ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section.

Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité

L. 233-16 ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation
> Chambre sociale, 05 Juillet 2023, n°22-10.158, (B)
service-public.fr
> Obligations comptables du commerçant (entrepreneur individuel) : Comptes consolidés
> La désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ? : Comptes consolidés
> Obligations comptables d'une société commerciale : Comptes consolidés
Ressources
> Autorité de régulation des mesures techniques (fr) - La GBD
> C'est l'histoire d'un renvoi qui ne renvoie plus vraiment ... (Jean-Michel Marmayou) (HAL)

L. 233-17 Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 9

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Par dérogation aux dispositions de l'article ***L. 233-16***, les sociétés mentionnées audit article sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :
1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés et qu'elles n'émettent pas des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne constitue pas un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2 et qu'aucune de ces société ou entreprises n'appartient à l'une des catégories définies à l'article ***L. 123-16-2***.

L. 233-17-1 ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à ***l'article L. 123-12***, les sociétés mentionnées au I de ***l'article L. 233-16*** sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à ***l'article L. 233-21*** ou qu'elles peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l'article ***L. 233-19***.

L. 233-17-2 ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.
L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 05 Juillet 2023, n°22-10.158, (B)

L. 233-18 Ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004 - art. 2 () JORF 22 décembre 2004

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.
Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle.
Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 05 Juillet 2023, n°22-10.158, (B)

L. 233-19 Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le contrôle ou l'influence exercée par la société consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la participation.
II.-Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
1° Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ;
2° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article ***L. 233-21*** ;
3° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article ***L. 233-27***.

Dictionnaire du Droit privé

> Consolidation

L. 233-20 Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 5

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.

L. 233-36

Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter ou d'autoriser toute mesure susceptible de faire échouer l'offre.

L. 233-37

Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter ou d'autoriser toute mesure susceptible de faire échouer l'offre.

L. 233-38

Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 7

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sans pouvoir atteindre le seuil prévu par l'article ***L. 22-10-47***.

L. 233-39

Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

L. 233-40

Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsqu'une société décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles ***L. 233-35*** à ***L. 233-39***, elle en informe l'Autorité des marchés financiers, qui rend cette décision publique. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Chapitre IV : De la procédure d'alerte

L. 234-1

LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V) - **Conseil Constit.** 2016-739 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article ***L. 611-2*** est applicable.
Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

service-public.fr

> Rétention du permis de conduire : Code de commerce : articles L234-1 à L234-4
> Alerte et détection des difficultés d'une société : Alerte du commissaire aux comptes
> Alerte et détection des difficultés d'une société : Alerte du commissaire aux comptes
> Alcool au volant : Code de commerce : articles L234-1 à L234-4

Dictionnaire du Droit privé

> Droit d'Alerte
> Commissaire aux comptes
> Conseil de Surveillance

L. 234-2

LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V) - **Conseil Constit.** 2016-739 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article ***L. 234-1***. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article ***L. 611-2*** est applicable.
A défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable.

L. 234-3

Ordonnance 2000-912 2000-09-18 - **Conseil Constit.** 2015-487 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles *L. 422-4* et *L. 432-5* du code du travail.
Le président du conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, communiquent aux commissaires aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports adressés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les réponses faites par ces organes, en application des articles *L. 422-4* et *L. 432-5* du code du travail.

L. 234-4

Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 162 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 - **Conseil Constit.** 2005-522 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI.

service-public.fr
> Rétention du permis de conduire : Code de commerce : articles L234-1 à L234-4
> Alerte et détection des difficultés d'une société : Alerte du commissaire aux comptes
> Alerte et détection des difficultés d'une société : Alerte du commissaire aux comptes
> Alcool au volant : Code de commerce : articles L234-1 à L234-4

Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs

Section 1 : De la fusion

Sous-section 1 : Des fusions entre sociétés commerciales

L. 236-1

Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.
Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.

L. 236-2

Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Une fusion peut être réalisée entre des sociétés de forme différente.
Elle est décidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si la fusion comporte la création d'une société nouvelle, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.

importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles ***L. 225-129*** à ***L. 225-129-5***, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion.

L. 236-10

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :
1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante.
III.-Lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article ***L. 225-8*** établit le rapport prévu à l'article ***L. 225-147***.
IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

L. 236-11 Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de ***l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10.***
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

L. 236-12 Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité, et que les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables :
1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;
2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :
a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;
b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.

L. 236-13 Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la société nouvelle est une société à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs de cette société et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.
Dans tous les cas, lorsque la société nouvelle est une société par actions, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.

L. 236-14 Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE IV : Dispositions pénales.

Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée

L. 241-2

Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 19 () JORF 27 mars 2004

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article ***L. 223-11***.

Dictionnaire du Droit privé

> Obligation (emprunts obligataires)

> Valeurs mobilières

L. 241-3

LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30 - **Conseil Constit.** 2013-679 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article ***L. 249-1***, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'*article 131-26 du code pénal*.

L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre criminelle, 28 Février 2024, n°23-81.826, (B)

Dictionnaire du Droit privé

> Abus

> Dividende

> Inventaire / Bénéfice d'inventaire

L. 241-4

Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 - **Conseil Constit.** 2014-423 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni d'une amende de 9000 euros :
1° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ;
2°et 3° (supprimés).

L. 241-5

LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19 - **Conseil Constit.** 2012-649 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni de 9 000 € d'amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice.

L. 241-9

Loi 2003-721 2003-08-01 art. 9 5° JORF 5 août 2003 - **Conseil Constit.** 2003-477 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions des articles ***L. 241-2 à L. 241-6*** sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal.

Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes

Section 1 : Des infractions relatives à la constitution

L. 242-1

Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au *2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier* ou à l'article *L. 411-2-1* du même code.

Dictionnaire du Droit privé

> Fondateur (droit des sociétés)
> Fraude
> Libération (apport en numéraire)
> Souscription (actions de sociétés)

L. 242-2

Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 - **Conseil Constit.** 2014-423 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour toute personne :
1°, 2° et 3° (supprimés) ;
4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

L. 242-3

LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19 - **Conseil Constit.** 2012-649 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n'a pas été effectué.

L. 242-5

Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 - **Conseil Constit.** 2014-423 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.

Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration

L. 242-6

LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30 - **Conseil Constit.** 2013-679 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article ***L. 249-1***, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'*article 131-26 du code pénal*.
L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre criminelle, 17 Février 2021, n°20-82.068, (B)

L. 242-8

Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 - **Conseil Constit.** 2014-423 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.

service-public.fr

> Prise de décisions dans une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : Sanction du président de SASU pour défaut de comptes annuels
> Prise de décisions dans une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : Sanction du président de SASU pour défaut de comptes annuels

L. 611-15

Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 - Conseil Constit. 2005-522 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 03 Juillet 2024, n°22-24.068, (B)
> Chambre commerciale financière et économique, 05 Octobre 2022, n°21-13.108, (B)
> Soc., 9 octobre 2019, n° 18-15.305 (P)

L. 611-16

Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 14

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de ***l'article L. 611-3*** ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de ***l'article L. 611-6*** ou d'une demande formée à cette fin.
Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L. 611-17

LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le présent chapitre s'applique, sous réserve des conditions qu'il énonce, à l'entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu'il concerne son patrimoine professionnel.

Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique

L. 612-1

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.
Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article *L. 527-1-1* du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article *L. 527-1* du même code.
Les peines prévues par l'article ***L. 242-8*** sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.

L. 612-2 Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.

La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret.

Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.

En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.

L. 612-3 Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire.

Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et économique.

Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.

L. 612-4 Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de *l'article 1er* de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
Les peines prévues à ***l'article L. 242-8*** sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

Circulaires et Instructions

> INSTRUCTION N° DGCS/SD2A/2018/16 du 19 janvier 2018 relative au développement du - dispositif d'information et de soutien aux tuteurs familiaux

L. 612-5

Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 11 (V) - **Conseil Constit.** 2014-438 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

Dictionnaire du Droit privé

> Conseil de Surveillance

TITRE II : De la sauvegarde.

L. 620-1

Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 11

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre commerciale financière et économique, 07 Octobre 2020, n°19-14.807, (B)

service-public.fr

> Procédure de sauvegarde d'une société : Ouverture de la procédure de sauvegarde, période d'observation, bilan économique, social et environnemental

> Procédure de sauvegarde de l'entrepreneur individuel et du micro-entrepreneur : Procédure de sauvegarde

Ressources

> Qu'est-ce que la sauvegarde - Guide Pratique#CNAJMJ *(Délégation générale CNAJMJ)*

L. 620-2

LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'*article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime* et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur déjà soumis à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.

L. 621-1

Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 12

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du

R. 123-199-1 Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les mots : "partie liée" et "transactions entre parties liées" ont le même sens que celui défini par les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée "objet des informations relatives aux parties liées", ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait le modifier.

Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.

D. 123-200 Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application des articles ***L. 123-16*** et ***L. 123-16-1*** :
1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 450 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 900 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 7 500 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 15 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50.
En ce qui concerne les moyennes entreprises, le total du bilan est fixé à 25 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 50 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Sauf disposition contraire, le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au *I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale*. Par dérogation, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.

service-public.fr
> Dépôt des comptes annuels d'une société : Présentation comptable simplifiée (seuils par type d'entreprise)
> Cessation temporaire d'activité de l'entrepreneur individuel : Présentation comptable simplifiée pour les micro-entreprises

Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.

R. 123-203 Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Par dérogation à l'article ***R. 123-174***, les personnes mentionnées aux articles ***L. 123-25 et L. 123-28*** peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.

service-public.fr
> Obligations comptables du micro-entrepreneur : Règles livre de recettes et registre des achats

R. 123-204 DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Par dérogation à l'article ***R. 123-176***, les personnes mentionnées aux articles ***L. 123-25 à L. 123-27*** et au deuxième alinéa de l'article ***L. 123-16-1*** peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.

D. 123-205-1 Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 12

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le livre mentionné à l'article ***L. 123-28*** distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.

Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

D. 221-5

Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article ***L. 221-9*** relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 5 000 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 10 000 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article ***D. 123-200***.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.

R. 221-6

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à ***l'article L. 221-7***.

service-public.fr

> CSRD : Informations en matière de durabilité des PME cotées et assimilées : Précisions sur la soumission du rapport de gestion aux associés
> CSRD : Informations en matière de durabilité des PME cotées et assimilées : Précisions sur la soumission du rapport de gestion aux associés
> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : Précisions sur la soumission du rapport de gestion aux associés
> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : Précisions sur la soumission du rapport de gestion aux associés
> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : Précisions sur la soumission du rapport de gestion aux associés
> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : Précisions sur la soumission du rapport de gestion aux associés

R. 221-7

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à ***l'article L. 221-7***.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

R. 221-8

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

En application des dispositions de ***l'article L. 221-8***, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

R. 221-9

DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal

D. 223-2

Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 25

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Un modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance figure en annexe 2-1 au présent livre.
L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de statuts types à disposition du fondateur de la société.
Il l'informe de ce que ces statuts types s'appliquent à moins qu'il n'ait été joint des statuts différents lors de la demande d'immatriculation de la société.

R. 223-3

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.

service-public.fr

> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Mentions obligatoires supplémentaires (SARL)
> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Mentions obligatoires supplémentaires (SARL)

R. 223-4

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

R. 223-5

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application du deuxième alinéa de ***l'article L. 223-8*** :
1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.

R. 223-6

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

D. 223-6-1

Décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article ***L. 223-9***, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 euros.

service-public.fr

> Société à responsabilité limitée (SARL) : ce qu'il faut savoir : Montant de l'apport en nature qui ne nécessite pas de commissaire aux apports
> Société à responsabilité limitée (SARL) : ce qu'il faut savoir : Évaluation d'un apport en nature par un commissaire aux comptes (CAC)
> Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : ce qu'il faut savoir : Montant de l'apport en nature qui ne nécessite pas de commissaire aux apports

Dictionnaire du Droit privé

> Commissaire aux apports

R. 223-10

Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'article ***R. 228-60***, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de ***l'article L. 228-51***, et les articles ***R. 228-61 à R. 228-64*** sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.

R. 223-31

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.

R. 223-32

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

R. 223-33

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

R. 223-34

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article ***L. 223-34***, l'achat des parts sociales est réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article ***R. 223-35***. Cet achat emporte l'annulation des parts.

R. 223-35

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.
L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.

service-public.fr

> Réduire le capital social de la société : Opposition des créanciers

R. 223-36

Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article ***L. 223-42*** est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

R. 223-37

Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice.

service-public.fr

> Perte de la moitié des capitaux propres : Réduction de capital social, seuil minimal (SARL)

> Perte de la moitié des capitaux propres : Réduction de capital social, seuil minimal (SARL)

Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

R. 224-1

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

R. 224-2

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Outre les mentions énumérées à l'article ***L. 210-2***, et sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de la société contiennent les indications suivantes :
1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions et la nature des droits particuliers attachés à celles-ci et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;
2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;
3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
8° L'identité de toutes personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.

service-public.fr

> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Mentions obligatoires supplémentaires (SAS)

> Création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts : Mentions obligatoires supplémentaires (SAS)

R. 224-3

Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article ***L. 224-3***, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7.
Le rapport des commissaires à la transformation atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport est adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

R. 225-25

Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

R. 225-26

Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article ***L. 225-51-1*** et à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.

R. 225-27

Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article ***L. 225-51-1*** fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

R. 225-28

Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa.

R. 225-29

Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

R. 225-30

Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article ***L. 225-38*** , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement

autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.
Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

R. 225-31

Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article ***L. 225-40*** contient :
1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
2° Le nom des administrateurs intéressés ;
3° Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
4° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article ***L. 233-3*** ;
5° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article ***L. 225-38*** et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
7° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article ***L. 225-40-1***, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.

R. 225-33

Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article ***R. 225-29***, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.

R. 225-34

Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article ***R. 225-29***.

Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés

R. 225-34-2

Décret n°2019-1308 du 6 décembre 2019 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article ***L. 225-23*** et les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article ***L. 225-27-1*** disposent d'un temps de préparation qui ne peut

Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.

R. 225-166

Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article ***L. 225-248*** est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article ***R. 210-11***.

service-public.fr

> Perte de la moitié des capitaux propres : Publicité de la décision des associés (SA
> Perte de la moitié des capitaux propres : Publicité de la décision des associés (SA

R. 225-166-1

Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :
a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;
b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.

service-public.fr

> Perte de la moitié des capitaux propres : Réduction de capital social, seuil minimal (SA
> Perte de la moitié des capitaux propres : Réduction de capital social, seuil minimal (SA

Section 8 : De la responsabilité civile.

R. 225-167

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles ***L. 225-251*** et ***L. 225-256***, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :
1° Le mandat est écrit et mentionne expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
2° La demande en justice indique les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.

R. 225-168

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l'égard du ou des seuls mandataires.

TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés

D. 230-1

Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application de l'***article L. 230-1*** :
1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 450 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 900 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 7 500 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 15 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;
3° En ce qui concerne les moyennes et grandes entreprises, le total du bilan est fixé à 25 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 50 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'*article L. 130-1 du code de la sécurité sociale*. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.

service-public.fr

> CSRD : Informations en matière de durabilité des PME cotées et assimilées : Seuils des tailles d'entreprises et des groupes
> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : Seuils des tailles d'entreprises et des groupes
> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : Seuils des tailles d'entreprises et des groupes

D. 230-2

Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application de l'article L. 230-2 :
1° En ce qui concerne les petits groupes, le total du bilan est fixé à 9 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 18 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;
2° En ce qui concerne les groupes moyens et grands, le total du bilan est fixé à 30 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 60 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.

service-public.fr

> CSRD : Informations en matière de durabilité des PME cotées et assimilées : Seuils des tailles d'entreprises et des groupes
> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : Seuils des tailles d'entreprises et des groupes
> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : Seuils des tailles d'entreprises et des groupes

Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité.

Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité.

R. 232-1

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

R. 232-2

Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 4

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article ***L. 232-2***.
Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les salariés pris en compte sont les salariés permanents liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. L'effectif est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Dictionnaire du Droit privé
> Société Civile de Moyens (SCM)

R. 232-3

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants des sociétés mentionnées à l'article R. 232-2, selon le cas, établissent :
1° Semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice, la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible ;
2° Annuellement :
a) Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ;
b) Le plan de financement prévisionnel ;
c) Le compte de résultat prévisionnel.

R. 232-17

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de ***l'article L. 232-12,*** le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

Dictionnaire du Droit privé

> Acompte

R. 232-18

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à ***l'article L. 232-13***, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

Section 4 : De la publicité des comptes.

R. 232-19

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dès le dépôt prévu à ***l'article L. 232-21***, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
" La SNC..... ayant son siège à...., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de...., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le.... en application des dispositions de l'article L. 232-21. "

R. 232-19-1

DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 6

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article ***L. 232-21***, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

service-public.fr

> CSRD : Informations en matière de durabilité des PME cotées et assimilées : Délivrance d'une copie du rapport de gestion
> CSRD : Informations en matière de durabilité des PME cotées et assimilées : Délivrance d'une copie du rapport de gestion
> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : Délivrance d'une copie du rapport de gestion
> CSRD : Informations en matière de durabilité des grandes entreprises : Délivrance d'une copie du rapport de gestion
> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : Délivrance d'une copie du rapport de gestion
> CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés : Délivrance d'une copie du rapport de gestion

R. 232-20

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dès le dépôt prévu à ***l'article L. 232-22***, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
" La SARL... ayant son siège à..., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions de l'article L. 232-22. "

TITRE IV : Dispositions pénales.

Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.

R. 247-1

Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 7

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article *131-13* du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles ***R. 232-11*** et ***R. 232-13***.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

R. 247-2

Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 11

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article *131-13* du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société, d'émettre des valeurs mobilières offertes au public :
1° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article R. 22-10-3 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société ou, au troisième alinéa de l'article ***R. 225-120*** concernant les augmentations de capital ;
2° Sans que les documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à cette notice, et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
4° Sans que les prospectus et documents mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont admises ou non à la négociation sur un marché réglementé, et dans l'affirmative, sur quel marché.
Le fait de servir d'intermédiaire à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans respecter les prescriptions mentionnées aux 1° à 4° est puni de la même amende.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article *L. 411-2* du code monétaire et financier ou à l'article *L. 411-2-1* du même code.

R. 247-3

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles ***L. 232-21 à L. 232-23*** est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article *131-13* du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

R. 247-4

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Toute infraction aux dispositions de ***l'article R. 237-1*** est punie de l'amende prévue par le 5° de *l'article 131-13* du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

R. 611-50

DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 26

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public.

Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel.

Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par *les articles 714 à 718 du code de procédure civile.*

R. 611-51

DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 27

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables.

Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.

R. 611-52

DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 27

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.

Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

R. 612-1

Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à ***l'article L. 612-1***, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;

2° 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ;

3° 1 550 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1.

service-public.fr

> Dans quels cas une association doit recourir à un commissaire aux comptes ? : Dans quels cas une association doit recourir

R. 612-2

Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles ***L. 123-12*** et suivants et aux articles ***R. 123-172 à R. 123-208*** pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.
Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.

R. 612-3

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article ***L. 612-2***. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article ***R. 612-1***.
Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
Les dispositions des articles ***R. 232-3 à R. 232-7*** sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.

R. 612-4

Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article ***L. 612-3,*** il est fait application soit des dispositions des articles ***R. 234-1 et suivants*** si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles ***R. 234-5 et suivants*** dans les autres cas.
Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire.

D. 612-5

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le montant visé au premier alinéa de l'article ***L. 612-4*** est fixé à 153 000 euros.

service-public.fr

> Association : évolution des ressources : Article D612-5
> Subventions versées aux associations : Montant des subventions impliquant l'établissement de comptes annuels

R. 612-6

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article ***L. 612-5*** contient :

1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;

2° Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;

3° La désignation de la personne ayant passé une convention dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 612-5 ;

4° La nature et l'objet desdites conventions ;

5° Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.

R. 612-7

Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article ***L. 612-5*** dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit ou du procureur de la République.
Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

D. 821-166-1

Décret n°2025-791 du 8 août 2025 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le délai prévu au troisième alinéa de l'*article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023* est fixé à un an.

R. 821-167

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa, dont toute personne intéressée peut obtenir communication.
Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

R. 821-168

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.

R. 821-169

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.

Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales

R. 821-170

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions du ***paragraphe I*** ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.

Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

D. 821-171

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'***article L. 821-43*** relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'***article D. 221-5***.
Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre

moyen de salariés, définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'***article D. 123-200***, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'***article L. 821-43***.
La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

D. 821-172

Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application du troisième alinéa de l'***article L. 821-43*** relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 5 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

D. 821-173

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

D. 821-174

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les cas prévus par l'article ***L. 821-47***, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

D. 821-175

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article ***L. 821-61***, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

R. 821-176

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les cas prévus aux articles ***L. 821-49*** et ***L. 821-50***, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la demande de récusation ou de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'*article 905 du code de procédure civile* ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.

D. 821-182

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article ***L. 821-54***, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article ***R. 821-105*** :
1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
4° L'avis mentionné au II de l'article ***L. 821-56*** du présent code.
Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.
Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'***article D. 821-184*** sont applicables.
Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'***article L. 821-26*** et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article ***L. 822-6*** du présent code.

R. 821-183

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article ***L. 821-57***, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article ***L. 821-25***.
Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.

Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes

D. 821-184

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
En cas de désaccord, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Ces dispositions sont également applicables lorsque plusieurs commissaires aux comptes ou un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant sont désignés pour exercer ensemble une mission de certification des informations en matière de durabilité.

D. 821-185

Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

D. 821-186 Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.
II.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations, un dossier contenant :
1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article ***R. 821-180*** ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;
3° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'***article D. 821-182*** ;
4° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes et, le cas échéant, au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.
III.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des comptes, un dossier de travail qui comprend :
1° Les éléments consignés en application du II de l'***article L. 821-4 du code de commerce*** ;
2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 821-180, ***R. 821-183*** et ***D. 821-198***.
Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-180.
IV.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité, un dossier de travail qui comprend :
1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 821-4 du présent code ;
2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la mission de certification des informations en matière de durabilité est effectuée ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son avis sur les informations en matière de durabilité.
Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-182.
Lorsque le commissaire aux comptes procède également à la mission de certification des comptes, le dossier de travail mentionné au présent IV peut être inclus dans le dossier de travail mentionné au III du présent article.
V.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir, pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations :
1° Le montant total des sommes facturées à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce une mission de certification des comptes ou une mission de certification des informations en matière de durabilité ;
2° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
3° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
4° Pour les entités d'intérêt public, les honoraires facturés au titre d'une mission autre que celles mentionnées au 1° ou d'une prestation ;
5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.